

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3310/2535

นางวิไล แซ่ตันหรืออนุวงศ์กุล

โจทก์

นายโอภา พรหมชัย

จำเลย

นายโอภา พรหมชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกา จำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยได้แย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจาก โจทก์และโจทก์เองก็ได้สละการ ครอบครองแล้ว ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิของ จำเลย ดังนั้นเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ทั้ง คดีนี้ได้ฟ้องร้องกันมาก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ แก้ไขใหม่จะใช้บังคับ จึงต้องบังคับตามกฎหมายฉบับเดิมซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืน ให้จำเลยรับเงินจำนวน 79,750 บาท จาก สำนักงานวางทรัพย์ภูมิภาค 8 คืบ น.ส.3 ฉบับพิพาท แก่โจทก์ และให้จำเลยรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินตาม น.ส.3 ฉบับพิพาทดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 70)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ได้ละสิทธิการครอบครองให้จำเลย แล้วนั้น โจทก์ได้ละสิทธิการครอบครองหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยฎีกาว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นั้น บทกฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติใหม่ ไม่ได้ยกเว้นให้ฎีกาได้ ที่จำเลยฎีกาว่าสมควรใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับเดิมบังคับแก้คดีนี้ นั้น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 27 สิงหาคม 2534) จำเลยยื่นฎีกา เมื่อ 28 พฤษภาคม 2535 ภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ใช้ บังคับแล้วจึงต้องบังคับตามกฎหมายใหม่ ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ได้ละสิทธิการครอบครองให้จำเลย แล้วนั้น โจทก์ได้ละสิทธิการครอบครองหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยฎีกาว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นั้น บทกฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติใหม่ ไม่ได้ยกเว้นให้ฎีกาได้ ที่จำเลยฎีกาว่าสมควรใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับเดิมบังคับแก้คดีนี้ นั้น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ

เบกษา (วันที่ 27 สิงหาคม 2534) จำเลยยื่นฎีกา เมื่อ 28 พฤษภาคม 2535 ภายหลัง
ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ใช้ บังคับแล้วจึงต้องบังคับตาม
กฎหมายใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้
เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>